CLARITY Act y regulación cripto en EE. UU.

Dossier · elaborado 9-oct-2026 · auditado 13-oct-2026

No es recomendación de inversión.

Leyenda: **[VERIFICAR]** dato sin confirmar en fuente primaria · **[ESPECULACIÓN]** opinión o previsión · **[VERIFICADO dd-mmm]** confirmado en esa fecha

Dossier: CLARITY Act y regulación cripto en EE. UU. (9-oct-2026)

> Informativo. No es recomendación de compra ni venta. Fuentes con enlace; casi todo es **secundario** (despachos y prensa) porque congress.gov y otras webs oficiales bloquean la lectura automática. Lo no confirmado va como **[VERIFICAR]**; las predicciones, como **[ESPECULACIÓN]**.

1. Resumen ejecutivo

1. La **CLARITY Act (H.R. 3633)** está **bloqueada pero no muerta**: el cierre de debate (cloture) en el Senado falló **49-50 el 15-sep-2026** (hacían falta 60).
2. **Sin la ley, los reguladores ya mueven ficha**: SEC y CFTC publicaron en marzo una interpretación conjunta con una lista de "commodities digitales" que **incluye XRP y XLM**, y en agosto-octubre han lanzado propuestas de normas.
3. La ley aportaría sobre todo **permanencia** (que otro Gobierno no pueda revertir las reglas), una definición legal de "commodity digital" y la **jurisdicción exclusiva de la CFTC sobre el mercado spot**.
4. Los mercados de predicción daban **~15-23 % a que se firme en 2026** (datos de agosto, ya viejos) y bastante más para **2027**.
5. Fechas que importan: **20-oct** (cierre de comentarios a la propuesta de la SEC), **3-nov** (elecciones), **lame-duck** (nov-dic) y **primeros de dic** (comentarios de la CFTC).

2. Dónde estamos: hechos con fecha

Fecha	Hecho	Fuente
17-jul-2025	La Cámara aprueba la ley 294-134	[apunte previo del cerebro; fuente secundaria]
Mayo-2026	El comité bancario del Senado la aprueba 15-9; compromiso Tillis-Alsobrooks sobre el rendimiento de las stablecoins (1-may)	Baker McKenzie
5-ago-2026	Thune no presenta el cierre de debate; las probabilidades en Polymarket caen a mínimos	The Defiant
8-ago-2026	Se presenta la moción de cierre (cloture) sobre la moción de proceder (CR S4557); hito añadido por la auditoría del 13-oct	govinfo, BILLSTATUS
15-sep-2026	**Cloture 49-50.** Tillis presenta moción para reconsiderar (solo repite la votación; ningún demócrata la apoya)	Forbes, AMINA
Fin de sept.-oct. 2026	La Cámara está fuera hasta después del 3-nov: aunque el Senado votara, no habría ley antes	Fireblocks / prensa (secundaria)

Por qué falló (las fuentes no coinciden): unas señalan la **ética** (impedir que altos cargos, incluido el presidente, tengan participaciones significativas en emisores de tokens, propuesta Tillis-Gallego); otras añaden el **rendimiento de las stablecoins** y el **DeFi**. Tampoco coinciden en cuántos republicanos votaron en contra (3 o 4). **[VERIFICAR con el acta del Senado]**.

3. Lo que ya existe sin la ley (vía agencias)

- **17-mar-2026, interpretación conjunta SEC-CFTC:** taxonomía de cinco categorías y lista de "commodities digitales". **Incluye XRP y XLM (Stellar). Lista oficial: 16 activos** (Aptos, Avalanche, Bitcoin, Bitcoin Cash, Cardano, Chainlink, Dogecoin, Ether, Hedera, Litecoin, Polkadot, Shiba Inu, Solana, Stellar, Tezos y XRP), según la nota 51 de la interpretación en sec.gov (Rel. 33-11412), leída entera por la sesión de research (**fuente primaria**). Son ejemplos, no una lista cerrada. Las fuentes que decían 18 o incluían Algorand eran inexactas.
- **18-ago-2026, SEC "Regulation Crypto Assets" (propuesta):** exención para startups (hasta 5 M$) y rondas de hasta 20 o 75 M$, y un *safe harbor* que formaliza la "separación" del marzo. **Comentarios hasta el 20-oct.** Cahill
- **1-oct-2026, SEC, custodia para asesores y fondos (propuesta):** custodios fiduciarios estatales y autocustodia solo como último recurso; 60 días de comentarios.
- **5-oct-2026, CFTC, ANPRM (aviso previo, no norma):** Regulation CTX (operaciones minoristas con apalancamiento) y Regulation CAM (nueva categoría de mercado). Comentarios ~primeros de dic **[VERIFICAR fecha exacta]**. **No obliga a que el spot se negocie en plataformas de la CFTC sin una ley.** Lowenstein, The Block

4. Qué añadiría la ley y qué no

Lo que solo puede dar una ley:

- **Permanencia**: las normas de una agencia las puede revertir otra administración. Hill y Selig lo señalan como la razón principal (Cryptobriefing).
- **Definición legal** de "commodity digital": *"un activo digital intrínsecamente vinculado a un sistema blockchain y cuyo valor deriva, o se espera razonablemente que derive, del uso de ese sistema"* (texto de la Cámara, govinfo.gov, H.R.

3633 EH; **verificado en la fuente primaria**, aunque es la versión de la Cámara de julio de 2025 y la del Senado difiere). El texto también incluye requisitos de "sistema blockchain maduro".

- **CFTC con jurisdicción exclusiva sobre los exchanges, brókeres y *dealers* de commodities digitales que se registren** (nueva sección 4u). Hoy solo tiene poder antifraude sobre el spot. *(Según el texto de la Cámara, la exclusividad es sobre las entidades registradas, no sobre cualquier operación.)*
- Un reparto estable SEC/CFTC (frontera "commodity" frente a "valor").

Lo que ya tienes sin ella: la clasificación de XRP y XLM como commodities (por interpretación, no por ley), la propuesta de safe harbor y un camino de custodia para fondos. El comentario del sector: la interpretación es el "cinturón" y la ley, los "tirantes" (DeFi Prime).

5. Escenarios [ESPECULACIÓN]

Escenario	Qué implica	Señales
A. Se aprueba en el lame-duck (nov-dic 2026)	La permanencia llegaría pronto. Requiere 60 votos en el Senado y a la Cámara de vuelta	Aviso de Thune para votar de nuevo; acuerdo sobre ética
B. Se aprueba en 2027 con un Congreso nuevo	Si los demócratas ganan la Cámara, hay que reescribir la ley	Resultado del 3-nov; nueva redacción
C. No hay ley y mandan las agencias	Se cumple lo que ya hay, pero con el riesgo de que otra administración lo cambie	Reglas finales de la SEC y la CFTC

Lo que dicen los mercados de predicción (todo de agosto; actualizar antes de usarlo): Polymarket ~15-21 % de firma en 2026 y Kalshi ~23 %; implícito ~43 % en 2027. El presidente de la Solana Policy Institute lo daba en ~10 % antes de las elecciones (The Block). **Mi lectura:** lo más probable es C o B; A es posible pero minoritario.

6. Qué implica para XRP y XLM (sin consejos)

- Su estatus como commodity **ya figura en la interpretación de marzo**: la ley no lo cambiaría de golpe, lo haría **más difícil de revertir**.
- **Efecto en precio: no demostrado.** Los movimientos recientes de XRP y XLM se explican más por macro y petróleo que por noticias de la ley (informes del 7 al 9-oct).
- Una ley aprobada no obligaría a nadie a comprar XRP; lo que cambia es el riesgo regulatorio a largo plazo.

7. Qué vigilar (calendario)

Fecha	Qué
20-oct	Cierre de comentarios a "Regulation Crypto Assets" (SEC)
3-nov	Elecciones: decide si el Congreso nuevo puede reabrir el texto
Nov-dic	Ventana del *lame-duck*: ¿vuelve Thune a presentar el cierre de debate?
~Primeros de dic	Cierre de comentarios del ANPRM de la CFTC

8. Calidad de las fuentes y contradicciones

- ~~16 o 18 activos~~: **resuelto con la fuente primaria** (16, ver sección 3).
- **Cuántos republicanos votaron en contra:** 3 o 4, según la fuente.
- **Probabilidades:** todas son de agosto o anteriores; **no he podido leerlas hoy [VERIFICAR el mercado en vivo]**.
- **Una sola fuente por dato:** casi todo viene de prensa especializada y despachos; falta el texto oficial del Senado.
- Predicciones citadas en vídeos de un solo canal (Despeja La X): contadas como **una sola fuente**.

9. Lo que no sé

Estado exacto del texto actual del Senado, si habrá nueva votación antes del 3-nov, el movimiento en vivo de los mercados de predicción y el efecto real sobre los precios.